

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 부적절한 사유로 계약 납기연장 시행

관 련 부 서 ○○ ●부

조 치 부 서 ○○ ●부

내 용

지 적 요 지

❖ 물품 구매 시 「계약규정시행세칙」, 「물품구매계약서」에 따라 적기에 납품되도록 관리해야 하나 합리적인 근거 없이 납기를 연장하여 계약의 공정성과 형평성을 저해하고 규정을 미준수하였음

1. 업무 개요

○○ ●부는 설비관리 업무를 담당하고 있으며 신규 자재창고 및 유류저장고의 크레인 제작·구매 관련 감독업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

우리 회사 「계약규정시행세칙」에 따르면 계약상대자는 계약서에 정한 납품 기일까지 해당 물품을 계약문서에 규정된 규격을 준수하여 구매자가 지정한 장소에 납품하여야 하고, 발주자(이하 “구매요청부서”라 한다)에서는 계약상대자가 납품기

한 내에 정해진 규격과 장소에 물품을 인도하도록 계약이행 전반을 관리·감독할 의무가 있다.

한편, 계약서상 명시된 사유와 절차에 따르는 계약강대자의 신청에 의한 납기 연장과 달리 계약상대자의 귀책이 아닌 발주자 측의 사유로 납품기한을 연장하는 행위는 특혜 제공 시비나 타 업체와의 형평성 문제를 유발하여 계약의 공정성을 저해할 우려가 크다.

따라서 구매요청부서는 구매요청부서 측의 사정으로 납기를 연장하고자 할 때에는 객관적이고 불가피한 사유가 명백한 경우로 한정하여 엄격하게 검토·처리 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 “크레인 등 #품목” 계약의 구매요청부서인 ○부는 납기를 ‘자재창고 지붕설치 공정 순연’ 및 ‘추석 연휴 작업 불가’라는 구매요청부서 측의 사유로 #일 연장하였다.

상기 계약에 구매 대상인 크레인은 자재창고 및 유류저장고 신축공사가 완료된 후 창고 내부에 설치할 수 있고 설치조건부 구매로 진행된 점을 미루어 ‘자재창고 지붕설치 공정 순연’은 납기 연장의 불가피성이 인정될 수 있으나 법정공휴일인 추석 연휴는 예측 가능한 일정이고 계약 당시 납기는 이미 추석 연휴가 포함되어 있어 사전에 추석 연휴를 고려한 작업 일정을 수립하여 크레인을 설치할 수 있었을 것이므로 이를 근거로 납기를 연장한 것은 부적절한 업무처리이다.

관계자 의견 관련 직원은 감사결과를 수용하면서 향후 공사기간 산정 및 계약 시

충분한 검토를 통해 무분별한 납기 연장을 하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○장은 합리적인 근거 없이 공사기간을 연장하여 계약의 공정성과 형평성을 해치는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 공사계약 납기 연장 시 검토 사항에 관한 부서원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보)